

1500267-41.2022.8.26.0578

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Renata Ferreira dos Santos Carvalho

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... e a autoria do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe. - Para a configuração do crime de tráfico não é necessário que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia, bastando que a sua conduta se encaixe em qualquer dos verbos descritos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, por se tratar de tipo penal de ação múltipla. - A mera alegação de que o acusado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

2ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários, n.1895, Jardim São Silvestre, Ourinhos - SP - cep 19902-610

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500267-41.2022.8.26.0578

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR HUGO RIBEIRO

Vítima:

CLAUDIONOR CORDEIRO JUNIOR e outro

Réu Preso

Aos 07 de dezembro de 2022, às 13:30horas, foi aberta audiência virtual de Instrução, Debates e Julgamento, com o uso do aplicativo Microsoft Teams, nos autos da ação que o Ministério Público move em relação ao(s) ré(u)(s) em epígrafe, em consonância com o artigo 1º, § 1º, do Provimento CSM n.º 2.651/2022, observadas as disposições do Comunicado CG n.º 284/2020, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito, Dr(a). Renata Ferreira dos Santos Carvalho, comigo Escrevente ao final nomeado(a), realizada por meio virtual. Apregoadas as partes, participaram da videoconferência o(a) representante do Ministério Público, Dr. Marcos da Silva Brandini, a defensora nomeada, Dra. Silvana Maria Garcia OAB 319087/SP, o(a)(s) ré(u)(s) Vitor Hugo Ribeiro, a(s) vítima(s) POUPAMED, representada por Claudionor Cordeiro Júnior e a(s) testemunha(s) Luiz Eduardo Ferreira da Silva. Ausente a testemunha Eduardo Fidelis de Oliveira, em férias (fl. 146). Iniciados os trabalhos, pelo(a) MM. Juiz(a) foi ouvida a vítima, a qual procedeu ao reconhecimento pessoal do acusado, o qual foi colocado ao lado de mais dois acusados no Centro de Ressocialização de Ourinhos/SP e a imagem foi transmitida aos presente e conectados, ocasião em que pela vítima não foi o acusado reconhecido como sendo o autor do crime a ele imputado. A seguir, foi ouvida uma testemunha da acusação. Dada a palavra ao(à) Promotor(a) de Justiça, pelo(a) mesmo(a) foi dito que desistia da oitiva da testemunha Eduardo Fidelis de Oliveira, o que foi homologado. Após, foi colhido o interrogatório do(a)(s) ré(u)(s). Declarada

encerrada a instrução processual pelo(a) MM. Juiz(a), foi dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, que requereu a apresentação de alegações finais por meio áudio visual, o que foi deferido. Pelo(a)(s) defensor(a)(es) do(a)(s) ré(u)(s) foi requerida a apresentação de alegações finais por meio áudio visual, o que foi deferido. Pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte decisão: Vistos. VITOR HUGO RIBEIRO, qualificado a fl. 17, foi denunciado perante este Juízo como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 70, caput, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, na noite de 25 de junho de 2022, por volta das 18h30, na Rua Paraná, 70, Centro, nesta cidade e comarca de Ourinhos, agindo de comum acordo, com unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, cada qual concorrendo para a ação do outro, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Claudionor Cordeiro Junior, R\$ 433,00 em espécie em prejuízo da Farmácia Poupamed, bem como um relógio de pulso, marca Champion, cor prata, avaliado em R\$ 249,90 (auto de avaliação a fl. 41) em prejuízo de Claudionor Cordeiro Júnior. Recebida a denúncia em 20 de julho de 2022 (fls. 59/60), o réu foi citado pessoalmente (fl. 73) e apresentou resposta à acusação, sem rol testemunhal, fls. 78/82. Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima e um testemunha arrolada pela acusação, após o que o réu foi interrogado. Encerrada a instrução processual, o representante do Ministério Público apresentou alegações orais, postulando pela condenação do acusado, por entender que ficaram suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do delito, enquanto a defesa, por seu turno, pugnou pela concessão dos benefícios legais. É, em síntese, o relatório. Fundamento e decido. O feito teve tramitação regular e inexistem irregularidades a serem corrigidas ou vícios a serem sanados, encontrando-se presentes os pressupostos processuais e as condições para o regular exercício do direito de ação, motivo pelo qual passo imediatamente ao exame do mérito. Cuida-se de ação penal em que se imputa ao réu a prática do delito de roubo duplamente majorado, a qual merece procedência porquanto o acervo probatório reunido nos autos dá suporte a versão acusatória. Com efeito, a materialidade do crime encontra-se consubstanciada pelo boletim de ocorrência de fls. 09/11; auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e auto de avaliação de fl. 41, reforçada pela prova oral produzida durante a instrução processual. Já a autoria é extraída dos depoimentos da vítima e testemunha ouvida na presente audiência, reforçados pela declaração prestada pelo réu em sede de interrogatório judicial, oportunidade em que admitiu a prática do crime, porém afirmou ter agido sob grave ameaça. Vejamos. Durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu Vitor Hugo Ribeiro optou pelo direito constitucional ao silêncio, porém em juízo admitiu ter subtraído o dinheiro do caixa do estabelecimento comercial, porém afirmou ter agido sob grave ameaça exercida pelo comparsa, o qual o obrigou à prática do crime. Disse que tinha ido acompanhar os comparsas na farmácia para comprar remédio, oportunidade em que foi surpreendido com a atitude do comparsa que sacou uma arma de fogo e o obrigou a subtrair o dinheiro da vítima. A versão do réu, no entanto, foi desmentida pela vítima Claudionor Cordeiro Júnior, o qual informou que o assalto foi anunciado pelo próprio réu, enquanto o outro comparsa apenas segurou a arma de fogo apontada para ele. Com efeito, a vítima Claudionor Cordeiro Junior relatou em solo policial que: "trabalha como atendente de balcão na farmácia Poupamed, localizada no local dos fatos, que por volta da 18:30h da data de hoje, estava naquele estabelecimento trabalhando normalmente, quando ouviu alguém gritando na porta da farmácia "é um assalto"; que olhou para trás e viu três indivíduos adentrando o estabelecimento, sendo que um deles portava uma arma de fogo. Que ordenaram que abrisse o caixa e, em seguida, o declarante obedeceu a ordem e Vitor Hugo Ribeiro, que estava atrás do balcão subtraiu valores, assim como o indivíduo que portava a arma de fogo também subtraiu valores do caixa, sem seguida, os três assaltantes evadiram-se do local. Que contabilizou os valores subtraídos do caixa e constatou a diferença de R\$ 433,00 (quatrocentos e trinta e três reais). Que reconhece, sem nenhuma sombra de dúvidas, que o indiciado Vitor Hugo Ribeiro, efetuou o roubo na farmácia Poupamed, juntamente com mais dois indivíduos, por ora desconhecidos". Durante a instrução processual a vítima ratificou a dinâmica fática do evento criminoso, relatando que estava trabalhando

com outros dois funcionários na farmácia PoupaMed, oportunidade em que, por volta das 18:30, o réu apareceu no local acompanhado de outros dois indivíduos, um deles empunhando uma arma de fogo. Na ocasião o réu anunciou o assalto e exigiu a entrega do dinheiro do caixa, enquanto um comparsa apontava a arma de fogo em direção do depoente, a todo momento, e o terceiro subtraiu o relógio do depoente. Após a subtração, os três indivíduos foram embora, antes, porém ameaçaram retornar e matar o depoente caso a polícia fosse acionada. Disse que os três indivíduos estavam com o rosto descoberto e toda ação criminosa foi gravada pelas câmeras de segurança instaladas no local do crime, razão pela qual após a prisão do réu conseguiu reconhecê-lo, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos envolvidos no crime. Já as testemunhas policiais militares Luiz Eduardo Ferreira da Silva e Eduardo Fidelis de Oliveira, responsáveis pela prisão em flagrante, declararam na fase extrajudicial, de forma uníssona, que: "foram acionados para uma ocorrência de roubo ocorrido na Farmácia Poupamed, por volta das 18:30min. sendo que juntamente com seu companheiro de farda CBPM Fidelis, analisaram imagens das câmeras de segurança existentes no local; que reconheceram um dos três indivíduos, o qual já foi abordado em datas anteriores, cujo nome é Vitor Hugo. Nas referidas imagens, Vitor Hugo entra na farmácia anunciando o roubo e retira o dinheiro que estava no caixa

(aproximadamente R\$ 433,00, um segundo indivíduo realiza as ameaças em posse de uma arma de fogo, e o terceiro indivíduo determina ao atendente da farmácia que lhe entregue o relógio que estava em seu pulso. Em seguida os três saem da farmácia em desabalada carreira tomando rumo ignorado. Diante do reconhecimento de Vitor Hugo pelos policiais militares, foram iniciadas diligências, logrando encontrá-lo pela Rua Geraldo Alves Machado, 438, onde foi abordado com as mesmas vestes utilizadas no momento do roubo, além de portar R\$ 44,00 (quarenta e quatro reais) em notas de 10, 05 e 02 reais. Questionado quanto ao seu envolvimento na ação delituosa, o mesmo confessou a prática do crime, inclusive disse que estava somente com essa pequena quantia em dinheiro porque já teria comprado cocaína com o restante subtraído. Entretanto, os policiais dirigiram-se até sua residência, situada aproximadamente 30 metros da abordagem, ou seja, casa de número 459 da mesma rua, onde realizaram contato com sua avó, Sra. Sônia, a qual franqueou a entrada dos policiais militares mediante gravação de áudio/ vídeo, sendo localizado no quarto de Vitor Hugo, sobre uma sapateira de tecido, R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em notas de 50, 20 e 10 reais. Vitor Hugo alegou também que não conhecia o indivíduo que estava com a arma, apenas o indivíduo que roubou o relógio, de prenome Hugo, residente na Rua Professor José Aparecido Gomes de Oliveira 127, local em que os policiais também diligenciaram, entretanto não encontraram ninguém na residência. Ressalta o depoente, que foi constatado em Vitor Hugo lesões leves e recentes em seu rosto, as quais, segundo ele mesmo, foram em razão de um soco que levou de Hugo minutos após o roubo, em razão de um desentendimento por causa da divisão do numerário subtraído na farmácia". Na esfera judicial, o policial militar Eduardo Fidelis de Oliveira disse que estava realizando patrulhamento tático quando foi informado do assalto e recebeu as imagens gravadas pelas câmeras de segurança instaladas na farmácia PoupaMed, através das quais foi possível reconhecer o réu como sendo

um dos autores do crime. Disse que após a identificação do réu a polícia militar saiu em diligência com vistas a localizá-lo, logrando êxito em encontrá-lo em sua residência, onde foi abordado e questionado a respeito do crime e acabou confessando a prática delitiva. Na ocasião foi encontrado na casa do réu o dinheiro subtraído da farmácia, porém o relógio não foi localizado. Finalmente informou que a vítima reconheceu o réu após sua prisão, o qual, inclusive, estava vestindo as mesmas roupas usadas durante o assalto. Por fim, consta a gravação audiovisual do momento do fato, conforme registro das câmeras de monitoramento do estabelecimento comercial vitimado (fl. 40). Diante deste quadro probatório, não pairam dúvidas quanto a responsabilidade criminal do réu, haja vista que ele admitiu a participação no crime, o que foi confirmado pela vítima em juízo. Outrossim, a vítima informou que fora o réu quem anunciou o assalto, o que desmente a versão do ofendido de que não sabia dos planos dos comparsas de cometer o delito. Outrossim, as imagens gravadas pelas câmeras de segurança da farmácia revelam que a arma de

fogo foi apontada, pelo comparsa do réu, em direção das vítimas, e não contra o acusado, como ele sustentou em sua defesa pessoal. Portanto, a alegação de que o crime foi praticado mediante grave ameaça não restou minimamente comprovado. Lembra-se que a grave ameaça e coação moral irresistível caracterizam-se pela supressão da liberdade de agir do autor, devido à pressão psicológica sofrida. Porém no caso em análise, não há nos autos do processo qualquer elemento de prova apto a confirmar que o acusado tenha sido efetivamente submetido a uma grave e invencível ameaça psíquica a ponto de não ter sido possível outro comportamento, que não o envolvimento na prática do fato considerado delituoso. Pelo contrário, a sua efetiva participação restou comprovada. Simples alegação no sentido de que teria sido ameaçado pelo comparsa para cometer o crime não é suficiente para caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa. Acerca do tema, ensina Guilherme de Souza Nucci: "é fundamental buscar, para a configuração dessa excludente, uma intimidação forte o suficiente para vencer a resistência do homem normal, fazendo-o temer a ocorrência de um mal tão grave que lhe seria extraordinariamente difícil suportar, obrigando-o a praticar o crime idealizado pelo coator." (Código Penal Comentado, 8ª edição revista, atualizada e ampliada, pág.229-230 - Editora Revista dos Tribunais, 2008). No mesmo sentido, a jurisprudência que trago a colação: "TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO PELA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. 1. Havendo comprovação da materialidade e da autoria, não há como se acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação do delito para posse de droga para uso. 2. A tese da coação moral irresistível só pode ser acolhida quando inequivocamente demonstrada nos autos, não se podendo aceitar apenas a versão isolada do agente. 3. O simples fato de alguém ser usuário de drogas não o impede de traficar as mesmas drogas, aliás, isso é o mais comum. 4. O prazo do artigo 64, I, do Código Penal é contado da data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, e não entre a data do fato anterior e o fato em análise." (TJMG - AP. 1.0023.11.010131-6/001 - Rel. Des. Maria Luíza de Marilac - Julgado em 10/07/2012 e Publicado em 16/07/2012). EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DO ART. 400 CPP. LEI No 11.343/06. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REESTRUTURAÇÃO DAS PENAS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. - Se a Lei no 11.343/06 determina que o interrogatório do acusado será o primeiro ato da audiência de instrução e julgamento, ao passo que o art. 400 do Código de Processo Penal prevê a realização de tal ato somente ao final, não há dúvidas de que deve ser aplicada a legislação específica. - Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe. - Para a configuração do crime de tráfico não é necessário que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia, bastando que a sua conduta se encaixe em qualquer dos verbos descritos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, por se tratar de tipo penal de ação múltipla. - A mera alegação de que o acusado agiu sob coação moral irresistível não basta ao reconhecimento da excludente, que deve ficar demonstrada nos autos por prova incontestável, cuja produção é ônus da defesa. - Se o réu não demonstrou que a droga era para consumo próprio, incabível é a desclassificação do delito. - Se a pena do réu não foi bem dosada, cabível é a sua reparação. (TJMG - AP. 1.0702.11.053170-5/001 - Rel. Des. Catta Preta - Julgado em 02/10/2012 e Publicado em 11/10/2012). Desta feita, rejeito a tese da atipicidade da conduta do réu, uma vez que o conjunto probatório é suficiente para demonstração de sua participação no evento delituoso. Finalmente, cumpre destacar que as majorantes descritas na inicial acusatória consistentes no concurso de agentes e do uso de arma de fogo restaram demonstradas ao final da instrução processual, devendo incidir as frações de aumento de pena previstas em lei. Com efeito, a prática delitiva em conjunto permitiu o maior êxito na subtração do relógio de pulso da vítima e do valor encontrado no caixa do estabelecimento comercial. Do mesmo modo, o uso de arma de fogo, conforme asseverado pela vítima, mostrou-se essencial ao desfecho da empreitada criminoso, pois seu uso causou temor

no ofendido. Dessa forma, os fatos mostram-se graves, tendo em vista que a vítima encontrava-se trabalhando quando foi abordada pelo réu e os comparsas em superioridade numérica e mediante uso de arma de fogo, circunstâncias que justificam o aumento sucessivo. Neste sentido: “Na terceira fase, sanções aumentadas de um terço, pelo concurso de agentes, e de dois terços, pelo emprego de arma de fogo. É possível a concorrência de causas de aumento previstas na parte especial, tratando-se o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, de mera faculdade do julgador. Gravidade em concreto do crime que justifica o referido aumento” (TJSP; Apelação Criminal 1500578-92.2021.8.26.0537; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/11/2022; Data de Registro: 09/11/2022) Assim, presentes a tipicidade, ilicitude e culpabilidade dos réus, passo à fixação da pena. Na aplicação da pena, de acordo com as diretrizes fixadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, circunstâncias e motivação do crime, assim como o comportamento da vítima, não permite a elevação da pena-base, a qual fixo em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, nos termos do art. 157, caput, do Código Penal. Não existem circunstâncias agravantes e embora incida a atenuante da menoridade relativa, nos termos da Súmula 231, do STJ, fica mantida a reprimenda no patamar anteriormente fixado, ou seja, de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Na derradeira fase, aplico a majorante em razão do crime ter se dado em concurso de pessoas. Assim, passa a reprimenda a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal. Em seguida, em razão do uso de arma de fogo, a pena atinge 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Finalmente, incide o concurso formal no caso em tela, pois o acusado cometeu o crime contra o estabelecimento comercial Farmácia PoupaMed e contra a vítima Claudionor, de modo que deve ser acrescido à pena final 1/6 (um sexto), a qual atinge 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Por se tratar de crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa, não há que se falar em aplicação de benefício de substituição de pena ou suspensão condicional da mesma, nos termos dos artigos 44, inciso I e 77, inciso III, ambos do Código Penal. Na esteira do que dispõe o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena imposta seria, a priori, o fechado. Não obstante, de acordo com o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (alterado pela Lei nº 12.736/2012), o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. No mesmo sentido dispõe a Súmula nº 716 do E. Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”. Nesses termos, observa-se que o réu se encontra encarcerado cautelarmente desde a prisão em flagrante, tempo que se mostra insuficiente à progressão, qual seja, o cumprimento de 25% da pena, conforme art. 112, inciso III, da LEP. Logo, fixo, para ele, o regime inicial FECHADO. Posto isto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move VITOR HUGO RIBEIRO, qualificado a fl. 17 à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado e 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. O réu deve permanecer encarcerado, posto que, através da presente decisão, foi reconhecida a responsabilidade pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, cometido com violência à pessoa. Não se deslembra, ainda, que fora fixado o regime fechado, para o cumprimento inicial de pena, o que, por si só, é incompatível com o estado libertatis. Deve ser levado em consideração, igualmente, a inexistência de previsibilidade de libertação breve, haja vista a recente modificação trazida pela Lei nº. 13.964/19 recrudescer as frações para obtenção da progressão de regime. Dessa forma, a manutenção ao cárcere também se mostra imprescindível para garantia da aplicação da lei penal, notadamente considerando a reprimenda efetivamente aplicada ao sentenciado. Portanto, há,

concretamente, a necessidade de manutenção do encarceramento cautelar decretado outrora com base em elementos indiciários que foram confirmados por meio da análise do *meritum causae*. Em situações semelhantes, a Corte Paulista assim reconheceu: "Habeas Corpus – Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico – Prolação de r. sentença – Pretensão de concessão do direito de recorrer em liberdade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Sentença que manteve a prisão preventiva que se encontra suficientemente fundamentada – Paciente incurso, em tese, em prática de crime hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – decisão que não vincula esta E. Corte. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais. Ordem denegada" (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2249810-62.2019.8.26.0000; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeverica da Serra - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/01/2020; Data de Registro: 23/01/2020) destaqui. Ante o exposto, o réu não poderá aguardar o resultado de eventual recurso em liberdade. Recomende-se-lhes, expedindo-se o necessário. Após o trânsito em julgado, oficie-se à Secretaria do E. Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, conforme circular nº 166 daquele Tribunal. Diante o que dos autos consta, deixo de condená-lo(a)(s) às custas processuais. Expeça-se certidão de honorários oportunamente. Publicado em audiência. Lida a sentença ao(à)(s) ré(u)(s), este(a)(s) assistido(a)(s) por seu/sua(s) defensor(a)(s) declarou que deseja recorrer do decreto condenatório. Pelo(a) MM. Juiz(a) foi deliberado: "Considerando a manifestação do(a)(s) ré(u)(s) Vitor Hugo Ribeiro recebo o recurso, processando-se-o. Sai(em) o(a)(s) doutor(a)(es) defensor(a)(es) intimado(a)(s) de que no dia 08 de dezembro de 2022 se inicia o prazo para a apresentação das razões do recurso". Cumpra-se. Saem os presentes intimados. Dispensada a assinatura das partes no presente termo, por se tratar de audiência virtual ou semi presencial. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as declarações e manifestações foram captadas através do aplicativo Microsoft Teams e carregadas ao sistema SAJ/PG5, nos termos do Comunicado Conjunto n.º 1.350/2020 do TJSP, disponibilizadas para consulta às partes através do portal eletrônico e-SAJ. NADA MAIS. Eu, (Francisco Airton Notari), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA